都匀市茂盛汽车城14#楼捷途4S门店“11.28”高处坠落事故

时间：2024-03-25 16:22 来源：都匀市应急管理局 浏览量：487次 打印 关闭 【字号

都匀市茂盛汽车城14#楼捷途4S门店“11.28”高处坠落

事故调查报告

2023年11月28日，都匀市茂盛汽车城14#楼捷途4S门店在装修过程中发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的有关规定，市人民政府于12月17日，化局、市公安局、市总工会、市住房和城乡建设局、沙包堡街道等部门为成员单位的都匀市茂盛汽车城14#楼捷途4S门店“11.28”高处坠落事故调查组查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、 询问笔录及调查取证，查明等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，总结教训，提出事故相关防范及

经调查认定，都匀市茂盛汽车城14#楼捷途4S门店“11.28”高处坠落事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位，从业人员未采取有效地安全防

一、工程概况

贵州省都匀市茂盛汽车城14#楼捷途4S门店，位于贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市毛尖大道西段纬八西路羊场坝；总建筑面积约为860m²。

2023年11月22日贵州前澜汽车服务有限公司与毕节市东某广告有限责任公司签订了《都匀捷途汽车4S店装修合同》，合同约定：装修主要内容为水电总价款65.5万元，工期2023年11月23日至2024年1月23日，合同内容未约定双方安全生产管理相关责任。至11月28日事故发生时装修已完成门厅南侧外部

二、事故相关情况

（一）事故相关单位情况

1.都匀市茂盛汽车城有限责任公司（权属单位、出租方）：企业类型：有限责任公司（自然人独资），住所：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市用代码：915227********M，注册资金：8000万元，成立日期：2011年7月4日，营业期限：长期，经营范围：法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(汽车销售、汽车信息服务、汽车美

2.贵州前澜汽车服务有限公司（建设单位、承租方）：注册资本：300万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2023年915227*********6，住所：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道纬八西路羊场坝茂盛汽车城14#楼一层门面。经营范围：法律、法规、国务院可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：车及零配件销售；集中式快速充电站；电车销售；汽车销售；汽车零配件零售；机动车充电销售；机动车鉴定评估；机械零件、零售部销售；在保险公司

3.毕节市东某广告有限责任公司（施工单位、装修方）：注册资本：150万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2015年4月区碧阳街道贵毕大道瑞丰铭城1号楼B栋3楼301号商铺。经营范围：法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院规定应当许可（审批律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。广告制作、广告代理、户内外广告制作、VI设计、LED显示屏制作安装、包装识标牌、反光标识牌制作安装；室内外装修；安防设备销售安装；不锈钢制品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司在

（二）事故相关人员情况

1.伤者情况。

谢某福：男，41岁，身份证号：522129**********16，遵义市***县人，现居住在贵州省***市***街道***小区，临时务工人员。在 受额顶叶脑挫伤伴血肿形成；2.双侧额叶脑挫伤；3.创伤性蛛网膜下腔出血；4.双侧额骨凹陷性骨折；5.颅底骨折；6.双侧眶顶骨折；7.双 8.折；11.左侧眉弓、右侧顶部头皮挫裂伤；12.颌面部挫伤；13.双眼睑挫伤；14.颌面部皮下血肿；15.枕顶部皮下血肿；16.左侧第12肋骨 体

2.其他相关人员情况

（1）颜某：男，37岁，身份证号：532128**********56，住址：云南省昭通市***县***镇***村***组，毕节市东某广告有限责任公 人

（2）何某：男，49岁，身份证号：513030**********35，住址：四川省***县***镇***街***号，贵州前澜汽车服务有限公司监事 制

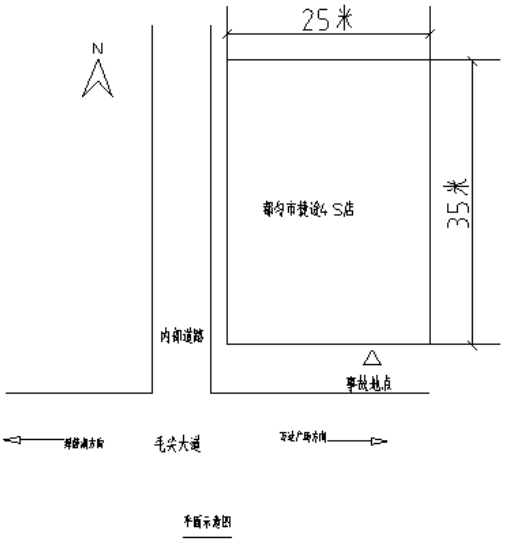
（3）袁某海：男，50岁，身份证号：522725**********13，户籍地住址：贵州省***县***镇***社区***路（公共户口），现居住地 都

（4）袁某江：男，46岁，身份证号：522725**********18，

户籍地住址：贵州省***县***镇***社区***路（公共户口），现居住地址：贵州省都匀市***小区***单元***号。临时务工人员。

（三）事发现场基本情况

发生事故地点为茂盛汽车城14#楼捷途4S门店内，当时谢某福、袁某海、袁某江等3名工人正利用移动式脚手架对门厅吊顶进行拆除前检查。都匀捷



图一：都匀捷途4S门店平面示意图及事发地



关闭
政务微博
政务微信
返回顶部



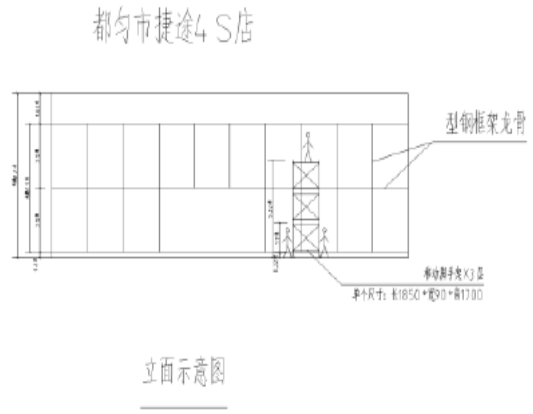
图二：事发地点照片

三、事发经过及救援情况

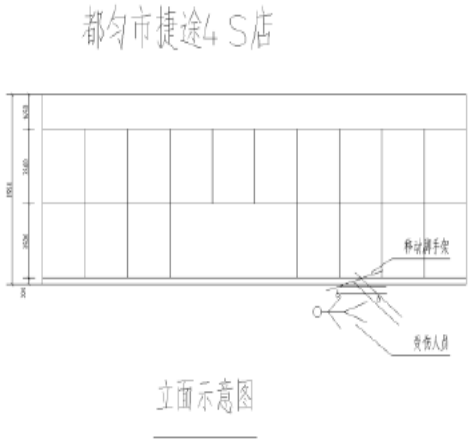
根据讯问笔录和现场踏勘情况，事发经过及救援情况如下：

（一）事故发生经过

2023 年 11 月 28 日上午8时左右，谢某福（伤者）、袁某江、袁某海（三人均为装修工人）三人到茂盛汽车城14#楼捷途4S场（1.86m*0.9m*1.7m移动式脚手架）拉到装修现场，于是谢某福组织袁某江和袁某海三人开始搭设移动式脚手架，搭设的移动式脚手架每层时在移动式脚手架第三层，当时袁某海站在第二层上面，袁某江在地面上，然后由袁某江试着推动脚手架，但因太重无法推动，然后袁某海手一前一后推动移动式脚手架，当脚手架缓慢移动约3m距离时，袁某江和袁某海几乎同时发现脚手架一侧轮子上方铁管发生了弯曲，整个架袁图让脚手架保持平衡。在此期间袁某江也赶紧抬起弯曲面的脚手架，但由于脚手架过重，最终移动式脚手架还是倾覆垮塌引发了事故。移动手架上摔下至大厅门口。如图三、图四



图三：立面示意图



图四：垮塌示意图

（二）事故救援及现场处置情况

事故发生后，在4S门店大厅外谈事情的颜某看到事故发生，立即拨打120急救电话，10分钟左右，医护人员赶到现场将伤者送至贵州医科大学第三附

关闭
政务微博
政务微信
返回顶部

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

谢某福，男，41 岁，身份证号码：522129**********16，遵义市余庆县人，现居住在贵州省都匀市广惠街道匀山樾小区。此次事故中造成重伤。

（二）事故造成的直接经济损失

截至2024年1月30日，伤者医疗费用达18万元。

五、事故时间、地点及事故类别等基本要素认定及依据

（一）事故时间、地点及作业环节认定

根据现场勘查及询问相关人员，事故发生时间为2023 年11月28日上午10时许，事故地点为都匀市茂盛汽车城14#楼捷途4S门店内，作业环节为在塌。

（二）事故类别认定

根据现场勘查结果，伤者当时使用移动式脚手架违规进行高空作业，两名施工人员（袁某海、袁某江）违规推拉脚手架，违反操作[illegible]式[illegible]不安全状态和人的不安全行为导致架体整体倾覆垮塌，致使谢某福从5m多高的移动式脚手架上坠落。依据《企业职工伤亡事故分类标准》[illegible]）

六、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因。

谢某福、袁某海、袁某江三人在搭设使用移动式脚手架过程中，违反操作规程（移动式脚手架上站人时移动脚手架），未在确保安[illegible]推拉时，谢某福在未采取任何安全措施（未按规定正确佩戴安全带、安全帽等）的情况下进行高处作业，造成了高处坠落致伤事故发生，是导[illegible]的直

2.间接原因。

(1)贵州前澜汽车服务有限公司违反《中华人民共和国建筑法》第七条、《建筑工程施工许可管理办法》第二条、第三条规定，未向[illegible]和[illegible]该单位违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条、《建设工程质量管理条例》第七条规定，将工程发包给不具有相应施工资质等级的单位，也未在

(2)毕节市东某广告有限责任公司违反《建筑工程施工许可管理办法》和《建设工程质量管理条例》的相关规定，**一是**未依法取得相应等级的资质[illegible]合同，未进行安全教育、技术交底，造成了违规作业的事故发生。**三是**未做好施工现场安全管理，在安全条件不允许的情况下默许作业人员（谢某福、袁

（二）事故性质

经调查认定，都匀市茂盛汽车城14#楼捷途4S门店“11.28”高处坠落（移动式脚手架倾覆致人坠落）是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第4[illegible]理办法》等法律法规规定，现就事故有关责任人员和单位作出如下责任划分和处理建议:

（一）事故相关单位责任认定及处理建议

1.贵州前澜汽车服务有限公司。贵州前澜汽车服务有限公司作为建设单位，违反《中华人民共和国建筑法》第七条[1]、《建筑工程施工许可管[illegible]房和城乡建设局申请领取施工许可证，擅自组织施工。《建设工程质量管理条例》第七条[4]之规定，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议、未在[illegible]位、承租单位的安全生产统一协调、管理，将工程发包给不具有相应资质等级的单位，对事故的发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法[illegible]条[8]的规定，建议由都匀市应急管理局和都匀市住房和城乡建设局对贵州前澜汽车服务有限公司进行行政处罚。

2.毕节市东某广告有限责任公司。毕节市东某广告有限责任公司违反《建设工程质量管理条例》第二十五条[9]规定，未依法取得相应等级的资质[illegible]合同，未进行安全教育、技术交底；未做好施工现场安全管理，在安全条件不允许的情况下默许他人在现场进行施工，对事故的发生负有主要责任。根[illegible]二十条、第二十八条[10]、第四十五条[11]、第一百一十四条[12]的规定，建议由都匀市应急管理局对毕节市东某广告有限责任公司进行行政处罚。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1.谢某福，作为现场具体作业人员，安全意识淡薄，自我防护意识不强，忽视安全操作技术规程，在作业过程中未采取有效安全防护措施，未及[illegible]鉴于其在本次事故中受重伤，建议免于追究相关责任。

2.颜某，作为毕节市东某广告有限责任公司法定代表人。未对现场作业人员进行安全教育、技术交底；未对施工现场进行有效监管（未安排专[illegible]止），致使事故发生。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[13]的规定，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚。

关闭
政务微博
政务微信
返回顶部

3. 袁某海，在搭设移动式脚手架过程中，违反移动式脚手架操作规程、冒险作业，未在确保安全的情况下推拉移动式脚手架，违反了《中华人民共
全生产法》第五十五条[15]及第五十七条[16]的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议施工单位根据有关规章制度对其进

4. 袁某江，在搭设移动式脚手架过程中，违反移动式脚手架操作规程、冒险作业，未在确保安全的情况下推拉移动式脚手架，违反了《中华人民共
产法》第五十五条及第五十七条的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[17]的规定，建议施工单位根据有关规章制度对其进行处分。

八、事故防范和整改建议

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在建设项目施工过程中安全生产管理（监管）存在的不足。为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在

（一）强化企业落实主体责任。一是针对现场开展全面的隐患排查整治活动，对不合规的移动式脚手架与设备立即禁止使用。对所有施工作业人员
使用移动式脚手架施工时必须严格要求巡查作业人员下设专人看护，有防止脚手架突然移动或倾覆解体的相关措施。脚手架移动时，脚手架上严禁上人，
况下才允许上架子，严禁架子带人移动。使用移动式脚手架时，需要至少两人及以上进行使用。至少一人负责在下稳固脚手架以防脚手架因为不稳固导
环境等必须具备的作业条件方可作业，严格执行安全监护制度，严禁超前作业，杜绝 “三违”行为。（“三违”指的是：违章指挥、违规作业、违反劳

（二）强化行业监管责任。相关行业监管部门要按照安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真履行
一反三，切实落实行业监管责任，督促企业落实主体责任，及时消除事故隐患，防止类似事故的发生。

（三）强化属地管理责任。镇（乡、街道）要按照“属地管理”的原则，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，人民
对生产经营单位开展安全生产宣传教育。

关闭
政务微博
政务微信
返回顶部

[1] 《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施
以下的小型工程除外。

按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

[2] 《建筑工程施工许可管理办法》第二条 在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、的
开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门(以下简称发证机关)申请领取施工许可证。

工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管
国务院住房城乡建设主管部门备案。

按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

[3] 《建筑工程施工许可管理办法》第三条 本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

[4] 《建设工程质量管理条例》第七条 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

建设单位不得将建设工程肢解发包。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二条 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法；有
通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生
物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健
产。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单
得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；
以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包
期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的，责令限期改正，处十万
任人员处二万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。以上施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质的，责令停

十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对主
上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《建设工程质量管理条例》第二十五条　施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工
施工单位不得转包或者违法分包工程。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟
位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教
要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督 人

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责 急管

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营 款

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[14]《中华人民共和国劳动法》第五十六条 劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。

劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第五十五条　从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场

生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的
予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

关闭
政务微博
政务微信
返回顶部
扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 都匀市应急管理局安全生产行政执法工作流程图（一般程序）
下一篇： 预警期间违规，拘12日，罚1000元！

国家部委 | 省级政府网站 | 省直部门网站 | 省内地市州网站

网上有害信息举报专区
0854-8227071
2202387911@qq.com
涉企业侵权举报专区
进入

Copyright©2015- 黔南网站 版权所有 ICP备案编号：黔ICP备17006167号 网站标

地址：都匀市文明路63号 联系电话：0854-8227071 技术支持：贵州多彩博虹科技

关闭

政务微博

政务微信

返回顶部